



RESOLUCIÓN RECTORAL 51431

27 de junio de 2024

Por la cual se resuelve un recurso de reposición interpuesto por la señora DEISY YURIED LOAIZA BERRÍO en contra de la Resolución Rectoral 51086 del 12 de marzo de 2024.

EL VICERRECTOR GENERAL EN FUNCIONES DE RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, en uso de sus facultades estatutarias y reglamentarias, en especial las otorgadas por los artículos 46 y 47, el literal h del artículo 42 del Acuerdo Superior 01 de 1994 - Estatuto General y el artículo 15 de la Resolución Rectoral 43568 del 16 de noviembre de 2017 y

CONSIDERANDO QUE

1. Mediante la Resolución Rectoral 51086 del 12 de marzo de 2024, se declaró el incumplimiento por parte de la señora DEISY YURIED LOAIZA BERRÍO, identificada con la cédula de ciudadanía Nro. 32.259.471, del compromiso adquirido como beneficiaria de la exención de derechos de matrícula en el programa de Maestría en Ingeniería – Investigación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia, por no haber culminado dichos estudios, ni haber obtenido el título respectivo, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo Superior 326 del 31 de octubre de 2006 y la Resolución Rectoral 23652 del 29 de enero de 2007, que le eran aplicables en ese momento.
2. En consecuencia, se ordenó a la señora DEISY YURIED LOAIZA BERRÍO, efectuar la devolución a favor de la Universidad de Antioquia, del ochenta por ciento (80%) del valor de los derechos de matrícula de los semestres académicos 2012-2, 2013-1, 2014-1 y 2014-2, en el programa de Maestría en Ingeniería – Investigación de la Universidad de Antioquia, debidamente indexado, el cual asciende a la suma de nueve millones setecientos veintinueve mil ciento cincuenta y tres pesos (\$9.721.153).
3. El 3 de abril de 2024, se envió la citación para la notificación personal o electrónica de la Resolución Rectoral 51086 del 12 de marzo de 2024 a través de los correos electrónicos yuried@gmail.com y yuried.loaiza@udea.edu.co a la señora DEISY YURIED LOAIZA BERRÍO.
4. El 5 de abril de 2024 la señora DEISY YURIED LOAIZA BERRÍO autorizó de manera expresa que la Resolución Rectoral 51086 del 12 de marzo de 2024 le fuera notificada mediante correo electrónico.

Universidad de Antioquia | NIT 890980040-8

Recepción de correspondencia: Calle 70 No. 52 - 21 | Apartado Aéreo 1226 | Dirección: Calle 67 No. 53 - 108

Conmutador: [57+4] 219 8332 | Línea gratuita de atención al ciudadano: 018000 416384

Dirección web: www.udea.edu.co | Correo electrónico: atencionciudadano@udea.edu.co

Antioquia - Colombia

5. El 5 de abril de 2024, le fue notificada de manera electrónica la Resolución Rectoral 51086 del 12 de marzo de 2024 a la señora DEISY YURIED LOAIZA BERRÍO.

6. EL 3 de abril de 2024, se envió la citación para la notificación personal o electrónica de la Resolución Rectoral 51086 del 12 de marzo de 2024 a través del correo electrónico amparo.zuluaga@gmail.com a la señora AMPARO DE FÁTIMA ZULUAGA ARIAS en calidad de codeudora, sin obtener respuesta alguna, razón por la cual el día 15 de abril de 2024, se procede a enviar notificación por aviso a la dirección de residencia de la señora, con copia íntegra y gratuita del acto administrativo en mención a través de correo certificado a la dirección Carrera 79A Norte #79 D Norte-47 Parques de Altamira II Apto 507, barrio Córdoba en el Municipio de Medellín, Antioquia, el cual fue devuelto por la empresa de mensajería 4-72 bajo causal “No Existe” como consta en el certificado de la guía de mensajería No. RA472536899CO.

7. Debido a la imposibilidad de realizar el trámite de notificación personal de la Resolución Rectoral 51086 del 12 de marzo de 2024 a la codeudora, la señora AMPARO DE FÁTIMA ZULUAGA ARIAS, identificada con la cédula de ciudadanía Nro. 42.988.171, y al no contar con más información, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, se realizó la notificación por aviso de la Resolución Rectoral 51086 del 12 de marzo de 2024; aviso fijado en el portal universitario, desde el día 25 de abril de 2024 a las 8:00 horas y desfijado el día 02 de mayo de 2024 a las 17:00 horas, tal como lo certifica la constancia de publicación del mismo.

8. El día 18 de abril de 2024, dentro del término legal, la señora DEISY YURIED LOAIZA BERRÍO, mediante comunicación enviada al correo electrónico actosadministrativos@udea.edu.co, interpuso el recurso de reposición en contra de la Resolución Rectoral 51086 del 12 de marzo de 2024, indicando que, i) reconoce la responsabilidad frente a los compromisos asumidos en virtud de la exención en el pago de los derechos de matrícula del programa de posgrado, sin embargo, mantiene la intención de culminar los estudios relacionados, por lo cual, ii) desde el 2023 retomó el proyecto de investigación y entró en contacto con la Facultad de Ingeniería en busca de soluciones, entre ellas, encontrar el profesor que puede reemplazar al antiguo asesor, el cual está actualmente jubilado; iii) manifiesta que debe retomar el proyecto de investigación actualizar los antecedentes, definir la pertinencia del tema, de las preguntas de investigación planteadas inicialmente y el aporte que su trabajo puede ofrecer a la comunidad internacional que tiene interés en él; iv) teniendo en cuenta que el trabajo requiere retomar la línea de investigación decide solicitar reingreso para el 2024-2 y cumplir con los requisitos de grado y participar

en la ceremonia de graduación en 2025-1; Por lo anterior, solicita un plazo máximo para cumplir el compromiso de obtener el título dentro de la Maestría en Ingeniería -Investigación hasta el 2025-1.

En el escrito del recurso de reposición, la señora DEISY YURIED LOAIZA BERRÍO, manifestó que la codeudora, señora AMPARO DE FÁTIMA ZULUAGA ARIAS, identificada con la cédula de ciudadanía Nro. 42.988.171, falleció en agosto de 2022, lo cual es corroborado a través de la página <https://defunciones.registraduria.gov.co/> a través de la consulta con la cédula de ciudadanía Nro. 42.988.171, arrojando el siguiente resultado:

Fecha Consulta: 20/06/2024

*El número de documento **42988171** se encuentra en el archivo nacional de identificación con estado **Cancelada por Muerte***

9. Sobre la codeudora, la señora AMPARO DE FÁTIMA ZULUAGA ARIAS, identificada con la cédula de ciudadanía Nro. 42.988.171, al encontrarse probado el fallecimiento de la señora Zuluaga Arias, no es procedente continuar con las acciones tendientes a vincularla al trámite de incumplimiento de la señora DEISY YURIED LOAIZA BERRÍO.

10. El 19 de junio de 2024, se remitió correo electrónico a la Facultad de Ingeniería a fin de conocer el estado actual de la señora DEISY YURIED LOAIZA BERRÍO en el programa de posgrado Maestría en Ingeniería -Investigación-, esto es, requisitos que le faltan para obtener el título respectivo y si hay solicitud de reingreso para el 2024-2.

11. La Facultad de Ingeniería, en correo electrónico del 21 de junio de 2024, responde la solicitud en los siguientes términos:

DEISY YURIED LOAIZA BERRÍO C.C.32.259.471

- A la fecha no registra ninguna solicitud de reingreso y prórroga en el sistema SSOFI de la Facultad.

- Tiene pendiente entregar el trabajo de investigación para que sea enviado a evaluar, presentar la sustentación del trabajo y presentar el requisito de producto de divulgación de nuevo conocimiento.

12. De conformidad con lo prescrito por los artículos 76 y 77 de la Ley 1437 de 2011, se observa que el recurso de reposición cumple con los presupuestos exigidos por la norma enunciada, por cuanto fue presentado dentro del término estipulado en la Ley, teniendo en cuenta que se notificó el 5 de abril de 2023, a través del correo electrónico autorizado, así mismo, fue presentado directamente por la interesada, sustentando los motivos de inconformidad y señalando la dirección electrónica para la notificación respectiva.

12.1 De los argumentos expuestos por la señora DEISY YURIED LOAIZA BERRÍO, se encuentra que:

12.2 No aporta un elemento probatorio que permita enervar la declaratoria de incumplimiento, toda vez, que no presenta pruebas de que efectivamente haya existido un hecho de fuerza mayor o caso fortuito tal como lo exige el Acuerdo Superior 326 de 2006, que le hayan impedido obtener el título de dentro del programa de Maestría en Ingeniería - Investigación, tal como se analizó en la Resolución Rectoral 51086 del 12 de marzo de 2024.

12.3 Indica la recurrente en el escrito presentado el 18 de abril de 2024, con el objeto de lograr la reposición de la decisión adoptada en la Resolución Rectoral 51086 del 12 de marzo de 2024, que en el trabajo de investigación que debe presentar para obtener el título dentro del programa de Maestría en Ingeniería-Investigación, debe *actualizar los antecedentes, definir la pertinencia del tema, de las preguntas de investigación planteadas inicialmente y el aporte que su trabajo puede ofrecer a la comunidad internacional*, frente a estos supuestos, es preciso indicar que a la fecha, el plazo para realizar estas acciones se encuentra más que superado, por cuanto atendiendo a la duración del programa más sus prórrogas, tuvo hasta el semestre académico 2015-2 para obtener el título de posgrado referenciado.

12.4 Teniendo en cuenta la respuesta proporcionada por el Centro de Investigación y Posgrados de la Facultad de Ingeniería, en correo electrónico del 21 de junio de 2024, es claro que la señora Loaiza Berrío sigue en incumplimiento de los compromisos asumidos en virtud de las exenciones de los derechos de matrícula del programa de Maestría en Ingeniería - Investigación, de la Universidad de Antioquia.

13. Se reitera, en todo caso, que la señora DEISY YURIED LOAIZA BERRÍO, puede proponer ante el Comité Técnico de Sostenibilidad de la Información Financiera de la Universidad de Antioquia, un plan de pagos por la suma aquí indicada, y que se ajuste a su capacidad de generación de ingresos y a la política en materia, así definida por la Universidad.

En consideración a lo anterior,

RESUELVE

ARTÍCULO 1. CONFIRMAR en todas sus partes la Resolución Rectoral 51086 del 12 de marzo de 2024, mediante la cual se declaró el incumplimiento por parte de la señora DEISY YURIED LOAIZA BERRÍO, identificada con la cédula de ciudadanía Nro. 32.259.471, del compromiso adquirido como beneficiaria de la exención de derechos de matrícula en el programa de Maestría en Ingeniería - Investigación de la Universidad de Antioquia, por no haber culminado dichos estudios, ni haber obtenido el título respectivo, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo Superior 326 del 31 de octubre de 2006 y la Resolución Rectoral 23652 del 29 de enero de 2007.

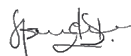
ARTÍCULO 2. Notificar la presente Resolución a la señora DEISY YURIED LOAIZA BERRÍO, identificada con la cédula de ciudadanía Nro. 32.259.471 en calidad de deudora, de conformidad a lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO 3. Debido a que la señora AMPARO DE FÁTIMA ZULUAGA ARIAS, identificada con la cédula de ciudadanía Nro. 42.988.171, codeudora de la señora DEISY YURIED LOAIZA BERRÍO, falleció, no se continúan las acciones de cobro frente al incumplimiento de la deudora.

ARTÍCULO 4. Contra la presente resolución no procede recurso alguno de conformidad con lo dispuesto en el artículo 66 del Estatuto General Universitario, Acuerdo Superior 01 de 1994.



ELMER DE JESÚS GAVIRIA RIVERA
Vicerrector General en funciones Rectorales



JOSÉ IGNACIO CALDERÓN DÍAZ
Asistente de la Secretaría General en
funciones de Secretario General

RR 51431

Informe de auditoría final

2024-06-27

Fecha de creación:	2024-06-27 (hora estándar de Colombia)
Por:	Secretaria General (actosadministrativos@udea.edu.co)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAxxo87tr8n96Ujl-08-4QV1LGfnl4VxP-

Historial de “RR 51431”

-  Secretaria General (actosadministrativos@udea.edu.co) ha creado el documento.
2024-06-27 - 10:55:18 CDT- Dirección IP: 200.24.16.164.
-  Esperando la firma de JOSE IGNACIO CALDERON DIAZ (ignacio.calderon@udea.edu.co).
2024-06-27 - 10:55:47 CDT
-  JOSE IGNACIO CALDERON DIAZ (ignacio.calderon@udea.edu.co) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2024-06-27 - 11:12:31 CDT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 200.24.16.166.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a elmer.gaviria@udea.edu.co para su firma.
2024-06-27 - 11:12:32 CDT
-  elmer.gaviria@udea.edu.co ha visualizado el correo electrónico.
2024-06-27 - 11:30:54 CDT- Dirección IP: 74.125.210.174.
-  El firmante elmer.gaviria@udea.edu.co firmó con el nombre de Elmer Gaviria Rivera
2024-06-27 - 11:50:27 CDT- Dirección IP: 190.250.157.158.
-  Elmer Gaviria Rivera (elmer.gaviria@udea.edu.co) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2024-06-27 - 11:50:29 CDT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 190.250.157.158.
-  Documento completado.
2024-06-27 - 11:50:29 CDT